



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI TIVOLI

in persona del Giudice dott. Marco Piovano,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 *ter* cpc, nella causa civile di I grado, iscritta al n° 5522/2022 R.G. promossa da:

Parte_1 – **C.F.** **CodiceFiscale_1**, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Livi per procura posta in calce al ricorso *ex art.* 702 *bis* cpc ritualmente depositato e notificato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Roma, via Roncegno n° 23A,

RICORRENTE,

nei confronti di

Controparte_1 – **C.F.** **CodiceFiscale_2**, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Cherchi per procura posta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del suo difensore in Roma, via Cavour n° 360,

RESISTENTE,

avente ad oggetto: occupazione senza titolo.

Conclusioni delle parti: come in atti.

FATTO E DIRITTO

La ricorrente deduceva:

di essere proprietaria dell'immobile in Guidonia Montecelio, via Monte Bianco n° 17, meglio descritto in atti, per averlo acquistato in data 12.7.2011;

che l'immobile era occupato senza titolo dalla resistente e, prima di lei, dalla sua dante causa

Parte_2 ;

l'attuale pendenza di un giudizio in grado di appello (RG 1867/2022) introdotto dalla **CP_1** avverso la sentenza 250/2022 del Tribunale di Tivoli con la quale – in esito al relativo giudizio nel corso del quale la stessa resistente si era dichiarata occupante senza titolo – era stata respinta la domanda di usucapione avanzata dalla medesima.

Su tali basi, chiedeva, “*accertato quanto in premessa*”, la condanna della CP_1 al rilascio del bene.

Si costituiva la resistente contestando la domanda:
eccepiva la tardività della notifica del ricorso;
eccepiva il mancato esperimento della mediazione;
deduceva l’infondatezza della domanda, da qualificarsi come azione di rivendicazione ai sensi dell’art. 948 cc.

Su tali basi, concludeva in conformità.

Le parti depositavano le note conclusive ribadendo le conclusioni già formulate nei rispettivi atti.

Ritiene il Tribunale.

Quanto alle eccezioni preliminari della parte resistente:

la tardività della notifica del ricorso deve ritenersi superata essendosi la CP_1 costituita in giudizio entrando nel merito della causa e argomentando compiutamente le proprie difese, senza neanche solo far cenno ad eventuali pregiudizi subiti conseguenti a quella tardività;

quanto alla mediazione, la parte ricorrente ha dato prova essersi svolta, sia pur in data di molto antecedente all’introduzione del presente giudizio.

Nel merito.

Con le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo – come visto, integralmente ribadite con le note conclusive – la Pt_1 ha chiesto il rilascio dell’immobile previo accertamento dei fatti riferiti in ricorso, fatti nei quali deve essere quindi ricompreso anche l’accertamento del suo diritto di proprietà sul bene (cfr. primo punto del ricorso introduttivo).

Ciò detto, deve quindi osservarsi che, così come impostata e ribadita, la domanda di restituzione avanzata dalla ricorrente vada allora correttamente qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell’art. 948 cc (“*Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene ...*”) e tale inquadramento appare corretto atteso che la Pt_1 ha manifestato lo scopo di conseguire (o ri-conseguire) i beni indebitamente posseduti da altri (Cass. 1650/1994) ed affermati, invece, come propri: ciò comporta la conseguente applicazione del rigoroso regime in merito alla prova del diritto di proprietà (Cass. 11521/1999), presupposto indefettibile per l’accoglimento di tale tipologia di domanda.

Ebbene, *sub specie*, la parte resistente avrebbe dovuto provare (*probatio diabolica*), ex art. 2697 cc, un suo acquisto a titolo originario (cioè di un acquisto nel quale il diritto trasferito non abbia alcuna relazione con il diritto del precedente titolare) e segnatamente, nel caso in esame, dell’appartenenza del bene oggetto della presente controversia ad un soggetto che figuri come venditore in favore del ricorrente-attore o di un suo dante causa (cfr. art. 934 cc).

La mancata dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo ai propri danti causa, non consente di ritenere provato il diritto medesimo ed impedisce, pertanto, l’accoglimento della domanda di rivendica, presupposto necessario anche per una pronunzia eventualmente positiva sulla richiesta di restituzione del bene.

La domanda deve dunque essere respinta, dovendosi peraltro anche osservare l’inesistenza di alcun rapporto di pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 cpc tra il presente giudizio di rivendica e rilascio del bene in favore della ricorrente e quello di usucapione attualmente pendente avanti alla CA di Roma ad istanza della resistente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 147/2022 (scaglione fino ad euro 26.000,00, base tariffa minima, esclusione fase istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* con ricorso ai sensi dell'art. 702 *bis* cpc ritualmente depositato e notificato, così provvede:

- 1) Respinge la domanda;
- 2) Condanna *Parte_1* al pagamento delle spese di giudizio in favore di *CP_1* [...] nella misura di euro 1.700,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta.

Tivoli, 1.2.2024

Il Giudice
dott. Marco Piovano